

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6906/2541

พนักงานอัยการ สำนักงาน อัยการ
สูงสุด

นาง สุข ใจ ขวา ลำธาร กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 56

ความผิดฐานปล้นทรัพย์ที่จำเลยที่ 3 ร่วมกระทำความผิดคดีนี้เกี่ยวโยงกับความ
ปลอดภัยของชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยและชื่อเสียงของ
ประเทศไทยซึ่งเป็นเหตุให้ภาพพจน์ของประเทศชาติเสียหายโดยตรงถือว่าเป็นความ
ผิดร้ายแรง แม้จำเลยที่ 3 ไม่เคยกระทำความผิดมาก่อนและต้องอุปการะเลี้ยงดูบิดา
มารดาและน้องก็ตาม ก็ยังไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะลดโทษให้เบาลง

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสามร่วมกันมีคดียาเสพติด อันเป็นวัตถุออกฤทธิ์ใน
ประเภท 4 จำนวนและน้ำหนักไม่ปรากฏชัดไว้ในครอบครอง และร่วมกันปล้นทรัพย์
โดยลักเอาธนบัตรรัฐบาลอังกฤษฉบับละ 20 ปอนด์สเตอร์ลิง จำนวน 15 ฉบับ คิด
เป็นเงิน 12,000 บาท ธนบัตรรัฐบาลอินเดียฉบับละ 100 รูปีอินเดียจำนวน 30 ฉบับ
เป็นเงิน 2,200 บาท ธนบัตรรัฐบาลไทยฉบับละ 1,000 บาท และฉบับละ 500 บาท
เป็นเงิน 15,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 29,200 บาท ของนายอุกเกน อาลี ผู้เสีย
หายที่ 1 นาฬิกาข้อมือยี่ห้อโอเมก้า 1 เรือน ราคา 24,000 บาท ของนายเจมส์ เลน

หรือจิมมี ผู้เสียหายที่ 2 ไปโดยทุจริตโดยใช้คลอราซีเพท อันเป็นวัตถุออกฤทธิ์ใน
ประเภท 4 ที่จำเลยทั้งสามมีไว้ในครอบครองผสมลงในเบียร์ให้ผู้เสียหายที่ 1 และที่
2 ดื่มจนหมดสติ อันเป็นการใช้กำลังประทุษร้าย ทั้งนี้เพื่อความสะดวกแก่การลัก
ทรัพย์และการพาทรัพย์นั้นไป ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340,
91, 83, 33 พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 มาตรา
62, 106 วรรคเบียร์ยี่ห้อเบ็ค 3 ขวด ของกลาง และนับโทษจำเลยที่ 2 ให้คดีนี้ต่อ
จากโทษของจำเลยที่ 2 ในคดีหมายเลขดำที่ 8512/2538 ของศาลชั้นต้น

จำเลยทั้งสามให้การรับสารภาพ และจำเลยที่ 2 รับว่าเป็นบุคคลคนเดียวกับ
จำเลยที่ 2 ในคดีที่โจทก์ขอนับโทษต่อ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสามมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 340 วรรคแรก ประกอบมาตรา 83 พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและ
ประสาท พ.ศ. 2518 มาตรา 62 วรรคหนึ่ง, 106 วรรคสอง เป็นความผิดหลายกรรม
ต่างกันให้เรียงกระทงลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐานร่วมกัน
ปล้นทรัพย์ ให้จำคุกคนละ 12 ปี ฐานร่วมกันมีวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 4 ไว้ในครอบ
ครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ให้จำคุกคนละ 6 เดือนรวมจำคุกคนละ 12 ปี 6 เดือน
จำเลยทั้งสามให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลด
โทษให้คนละกึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุกคนละ 6 ปี 3
เดือน วรรคเบียร์ของกลาง ส่วนที่โจทก์ขอให้นับโทษจำเลยที่ 2 ต่อจากโทษของ
จำเลยที่ 2 ในคดีหมายเลขดำที่ 8512/2538 ของศาลชั้นต้นนั้นปรากฏว่าศาลยังไม่มี
คำพิพากษาในคดีดังกล่าว จึงนับโทษต่อให้ไม่ได้ยกคำขอในส่วนนี้

จำเลยที่ 3 อุทธรณ์ขอให้รอกการลงโทษ หรือลงโทษในสถานเบา

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 3 ฎีกาขอให้ลงโทษสถานเบา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ความผิดฐานปล้นทรัพย์ที่จำเลยที่ 3 ร่วมกระทำความผิดคดีนี้ เกี่ยวโยงกับความปลอดภัยของชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยและชื่อเสียงของประเทศไทยซึ่งเป็นเหตุให้ภาพพจน์ของประเทศชาติเสียหายโดยตรงถือว่าเป็นความผิดร้ายแรง ทั้งข้ออ้างของจำเลยที่ 3 ที่ขอให้ลงโทษสถานเบาเพราะไม่เคยกระทำความผิดมาก่อน ต้องอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาและน้องยังไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะกำหนดโทษที่ลงให้เบาลงอีก ที่ศาลล่างทั้งสองใช้ดุลพินิจลงโทษจำเลยที่ 3 มานั้นเหมาะสมแก่พฤติการณ์แห่งรูปคดีแล้วไม่มีเหตุที่ศาลฎีกาจะเปลี่ยนแปลงแก้ไข ฎีกาจำเลยที่ 3 ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ชวลิต ธรรมอาชู-ทวีชัย เจริญบัณฑิต-พิชัย เตโชพิทยาบูล)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>